

VGH bestätigt Abschiebung; Justiz Ein verurteilter Vergewaltiger darf in den Irak ausgewiesen werden – trotz familiärer Bindungen in Deutschland.

VGH bestätigt Abschiebung; Justiz Ein verurteilter Vergewaltiger darf in den Irak ausgewiesen werden – trotz familiärer Bindungen in Deutschland.

Südwest Presse

Mittwoch 19. März 2025

Copyright 2025 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: SÜDWESTUMSCHAU; S. 5; Band 81; Ausg. 65

Length: 432 words

Body

Mannheim/Freiburg. Die Abschiebung eines in Freiburg verurteilten Täters in den Irak wird nicht ausgesetzt. Der Mann war im Oktober 2018 an einer Gruppenvergewaltigung einer damals 18-Jährigen beteiligt. Trotz seiner familiären Bindungen sei die geplante Abschiebung verhältnismäßig, teilte der baden-württembergische Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim mit. Es bestätigte damit eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Freiburg (Az.: 12 S 479/25).

Der Kläger war Ende 2015 aus dem Irak nach Deutschland eingereist. Er wurde als subsidiär Schutzberechtigter anerkannt und erhielt eine Aufenthaltserlaubnis. Das Landgericht Freiburg verurteilte ihn im Juli 2020 wegen seiner Beteiligung an der Gruppenvergewaltigung zu mehreren Jahren Haft. Daraufhin wurde im Juli 2021 sein asylrechtlicher Schutzstatus widerrufen. 2022 wies ihn das Regierungspräsidium Freiburg aus Deutschland aus und verhängte ein neunjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot.

Seine Klage dagegen blieb weitgehend erfolglos. Das Verwaltungsgericht hob im Januar 2023 lediglich das neunjährige Einreiseverbot auf. Besteht keine Wiederholungsgefahr, darf ein maximal fünfjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot ausgesprochen werden.

Das Regierungspräsidium erließ daraufhin im Februar 2024 ein vierjähriges Einreiseverbot. Die Klage dagegen wies das Verwaltungsgericht im Januar ab. Gegen diese Entscheidung wurde Berufung eingelegt, eine Entscheidung steht noch aus. Seit April ist der Mann Vater einer Tochter, er lebt mit ihr und seiner Lebensgefährtin zusammen.

Am 3. Februar kam er in Abschiebehaft. Dagegen wehrte er sich gerichtlich, die Aussetzung der Abschiebung lehnten die Richter am Verwaltungsgericht Freiburg in der vergangenen Woche aber ab. Diese Entscheidung bestätigte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg nun.

Demnach steht die Ablehnung eines Schutzgesuchs aus der Abschiebehaft an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) der Abschiebung nicht entgegen. Von dem Mann gehe eine signifikante Wiederholungsgefahr aus, entschieden die Richter. Eine Unrechtseinsicht lasse sich nicht erkennen. Seine Angaben sprächen dafür, dass er die dem Opfer zugefügten Verletzungen nicht nur nicht einsehe, sondern sie noch nicht einmal verstanden habe.

VGH bestätigt Abschiebung; Justiz Ein verurteilter Vergewaltiger darf in den Irak ausgewiesen werden – trotz familiärer Bindungen in Deutschland.

Zudem verwies das Gericht auf ein weiteres Urteil vom Juni 2024: Der Antragsteller wurde wegen versuchten Raubes und vorsätzlicher Körperverletzung zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Der Senat wertete die Beweislage als ausreichend, um die Gefahr zukünftiger Straftaten zu bestätigen. →afp/epd

[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: SWP

Subject: GERICHTSHÖFE (91%); SEXUELLE GEWALT (91%); ABSCHIEBUNG (90%); RECHTSKLAGEN (90%); VERURTEILUNGEN (90%); GEFÄNGNISSTRAFEN (89%); RICHTER (89%); STRAFZUMESSUNG (89%); EINWANDERUNG (78%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (78%); GERICHTSBESCHLÜSSE & VERFÜGUNGEN (78%); STRAFTATEN (78%); BERUFUNGSGERICHTE (77%); GERICHTSURTEILE (77%); STRAFAUSSETZUNG & BEWÄHRUNG (77%); GESETZGEBUNGSORGANE (76%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); POLITISCHES ASYL (73%); BEWEIS (61%)

Industry: REISEVERBOT (74%)

Geographic: FREIBURG, DEUTSCHLAND (90%); MANNHEIM, DEUTSCHLAND (74%); BADEN-WÜRTTEMBERG, DEUTSCHLAND (89%); DEUTSCHLAND (88%); IRAK (88%)

Load-Date: March 18, 2025

End of Document